

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2556/2536

นาย พิล ไชยสุนทร
นาย เยาะห์ ไชยสุนทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 218, มาตรา 221

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง, มาตรา 62

เมื่อ คช.ตำบลวินิจฉัยตามข้อตกลงระหว่างโจทก์ผู้เช่านา กับจำเลยที่ 2 ผู้รับโอนที่ดินจากผู้ให้เช่านา โดยให้จำเลยที่ 2 ขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์ครึ่งหนึ่ง โจทก์จึงนำคดีมาสู่ศาลขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ขายที่ดินดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กรณีย่อมอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 221 ซึ่งศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการได้ถ้าเห็นว่าคำชี้ขาดนั้นขัดต่อกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 218 วรรคสุดท้ายเมื่อจำเลยที่ 2 เพียงแต่ต่อสู้ว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของ คช.ตำบล แต่มิได้ให้การต่อสู้ว่าคำวินิจฉัยของ คช.ตำบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 2 ตามคำวินิจฉัยดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันจดทะเบียนโอนขายที่นา โฉนดเลขที่ 5091 แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนขายที่นาส่วนของจำเลยที่ 1 ใน โฉนดที่ดินเลขที่ 5091 เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งานแก่โจทก์ ยกฟ้องโจทก์ในส่วนของจำเลยที่ 1

โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในเรื่องผู้เช่านาใช้สิทธิขอซื้อที่นาจากผู้รับโอนที่มาจากผู้ให้เช่านาซึ่งขายที่นาโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 นั้น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคสอง บัญญัติว่า หากผู้รับโอนไม่ยอมขายที่นาให้แก่ผู้เช่านา ผู้เช่านาอาจร้องขอต่อ คชก.ตำบลเพื่อวินิจฉัยได้คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลดังกล่าว ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง อาจอุทธรณ์ต่อ คชก.จังหวัด และตามมาตรา 56 วรรคสอง คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลที่มีได้อุทธรณ์ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด และพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 บัญญัติต่อไปใน มาตรา 56 วรรคหนึ่งว่า "ในกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของ คชก.ตำบลหรือ คชก.จังหวัด ถ้าคำวินิจฉัยหรือคำสั่งนั้นมีใช้กรณีที่ระบุไว้ในมาตรา 62 เมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอต่อศาลในการพิจารณาคดีของศาลได้ ถือว่าคำวินิจฉัยหรือคำสั่งดังกล่าวเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการโดยให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาตามคำร้องขอของอนุญาโตตุลาการในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาตามคำ

วินิจฉัยหรือคำสั่งของ คชก.ตำบลหรือ คชก.จังหวัดในกรณีนี้โดยอนุโลม" ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว เมื่อ คชก.ตำบลคลองเปรงวินิจฉัยตามข้อตกลงระหว่างโจทก์
และจำเลยที่ 2 ให้จำเลยที่ 2 ขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์เครื่องหนึ่งในราคา 17,000 บาท
และโจทก์นำคดีมาสู่ศาลขอให้บังคับจำเลยที่ 2 ขายที่ดินดังกล่าว กรณีย่อมอยู่ใน
บังคับบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งโดยบทบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นคือ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 221 บัญญัติว่า "ในกรณีที่เสนอข้อ
พิพาทในอนุญาโตตุลาการชี้ขาดนอกศาลถ้าคู่กรณีฝ่ายใดไม่ยอมปฏิบัติตามคำชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ ห้ามมิให้บังคับตามคำชี้ขาดนั้น เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้
ยื่นคำร้องขอต่อศาลที่มีเขตอำนาจและศาลได้พิพากษาตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการนั้น ถ้าศาลเห็นว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการขัดต่อกฎหมาย
ประการใดประการหนึ่งให้นำบทบัญญัติวรรคสุดท้ายแห่งมาตรา 218 มาใช้บังคับ" ซึ่ง
มีความหมายว่าศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาตามคำชี้ขาดของ
อนุญาโตตุลาการถ้าเป็นว่าคำชี้ขาดนั้นขัดต่อกฎหมายประการใดประการหนึ่ง เมื่อคดี
นี้จำเลยที่ 2 เพียงแต่ต่อสู้ว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของ คชก.ตำบลคลองเปรง
โดยนำเงินจำนวน 17,000 บาท ไปชำระตามกำหนด มิได้ให้การต่อสู้ว่าคำวินิจฉัย
ของ คชก.ตำบลคลองเปรงไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงมีสิทธิซื้อที่ดินพิพาทจาก
จำเลยที่ 2 ตามคำวินิจฉัยดังกล่าวได้

พิพากษายืน

(บุญสิน ตูลากัน-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ